

Fenstertausch Paracelsusgasse 2 — Kurzübersicht

Kernproblem: Die Hausverwaltung Seria (insb. Hr. Mayer) hat in der Abwicklung des Fenstertauschs mehrfache und teils **grobe Pflichtverletzungen** begangen. Daraus erwachsen der Eigentümergemeinschaft Schadensersatz- und Auflösungsansprüche.

Schwerste Pflichtverletzungen

#	Pflichtverletzung	Rechtsnorm	Schaden / Folge
1	Sanierungsbonus + Handwerkerbonus nicht beantragt trotz schriftlichem Hinweis am Tag der Auftragserteilung (13.10.2025, 07:00)	§ 20 Abs. 1 WEG, § 1299 ABGB	ca. € 33.000 + € 15.000 entgangene Förderung
2	Nur 1 statt 3 Vergleichsangebote vor Beauftragung; vom Verwalter zweimal schriftlich eingestanden (07.04. + 04.07.2025)	§ 20 Abs. 4 WEG 2002	überhöhte Kosten, Wirtschaftlichkeitsverletzung
3	Unerlaubte SEPA-Abbuchung € 7.706,27 (05.09.2025) ohne Auftragsbestätigung; faktischer Ausschluss vom günstigeren Liebbau-Angebot	ZaDiG 2018 §§ 45 ff., § 1431 ABGB	direkter Vermögensschaden
4	Verwaltungsvertrag und Aufträge erst nach Monaten herausgegeben – Nutzwertgutachten bis heute nicht	§ 34 WEG, § 20 Abs. 6 + 8 WEG	Transparenz- und Auskunftsverletzung
5	Falschauskünfte zu Förderungen („gibt es nicht mehr“, „keine Förderungen“) und Schallschutz	§ 1299 ABGB, § 1295 Abs. 2 ABGB	irreführend, kausal für Förderversäumnis
6	Keine Antwort auf 6-Punkte- Forderungskatalog der Haussprecherin (Frist 18.12.2025); Reaktion erst durch Nachfolgerin am 30.03.2026	§ 20 Abs. 1, § 21 Abs. 3 WEG	mögliche grobe Pflichtverletzung

Verjährung — aktueller Stand

Schadensersatzforderung wurde **am 07.04.2026** per Mail an Seria gestellt. Antwort Neumann vom **11.05.2026**: „*aktuell intern um die Abklärung diesbezüglich bemüht*“ — das ist nach OGH-Rechtsprechung **keine vollständige Ablehnung** → es liegen **Vergleichsverhandlungen** vor → die Verjährung ist derzeit **gehemmt** (Ablaufhemmung).

⚠ Wichtig: Eine bloße Mail-Forderung allein **unterbricht** die Verjährung **nicht** (§ 1497 ABGB → nur Anerkenntnis oder Klage). Die Hemmung kann enden, wenn Seria endgültig ablehnt oder die Verhandlungen „einschlafen“. **Empfohlen daher beim nächsten Schreiben:** Bitte um (a) **Anerkenntnis dem Grunde nach** oder (b) **Verjährungsverzicht** bis 31.12.2027 — Letzteres ist in Schadensregulierungen praxisüblich.

Rechtliche Interventionen für die Hausgemeinschaft

1. **Schadensersatzklage** gegen Seria, Gesamtvolumen ca. **€ 48.000+** (Sanierungs- + Handwerkerbonus). Verjährung regulär bis 30.03.2029 (derzeit zusätzlich gehemmt).
2. **Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung** der Seria adressieren — Versicherer ist nach § 158 VersVG zur Prüfung verpflichtet, reguliert oft schneller.
3. **Wechsel der Hausverwaltung** — alternative Angebote bereits eingeholt, Mehrheitsbeschluss steht aus. Möglich als:
 - **Ordentliche Kündigung** mit 3-Monatsfrist zum 31.12. (§ 21 Abs. 1 WEG), oder
 - **Außerordentliche gerichtliche Auflösung** wegen grober Pflichtverletzung (§ 21 Abs. 3 WEG) — Folge: Wiederbestellung Seria ausgeschlossen.
4. **Herabsetzung des Verwalterhonorars** für den betroffenen Zeitraum (§ 20 Abs. 10 WEG).
5. **Nutzwertgutachten** durchsetzen — notfalls Verfahren nach § 34 WEG am BG Graz-Ost.

Empfohlene nächste Schritte

1. **Mehrheitsbeschluss** der Eigentümergemeinschaft: Geltendmachung Schadensersatz + Auswahl neuer HV.
2. **Anwaltliche Erstberatung** (AK Steiermark / Mietervereinigung / WEG-Anwalt Graz).
3. **Nächstes Schreiben an Neumann:** Bitte um Anerkenntnis dem Grunde nach oder Verjährungsverzicht; Hinweis auf parallele Meldung an die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung.
4. **Schriftliche Schadensmeldung** parallel direkt an deren Haftpflichtversicherer.
5. **Schriftverkehr aktiv halten** — Nachhaken alle 4–6 Wochen, sonst Risiko des Hemmungsendes.

*Ausführliche Chronologie und Belegnachweise siehe Hauptdokument
„Fenstertausch_Chronologie_und_rechtliche_Wuerdigung.md“.*